

JP.

TU DICTAMEN · AUTOEVALUADOR DE ACCESIBILIDAD

Dictamen B

Te aplica la Ley 11/2023

Empresa con servicios cubiertos

Elaborado por: Javier Piedra — jpiedra.com

Fecha: Septiembre de 2026

Este dictamen se ha generado a partir de tus respuestas en jpiedra.com/te-aplica-ley-11-2023. Es una evaluación orientativa, no asesoramiento jurídico: para decisiones con consecuencias legales, contrasta tu caso concreto.

Tu situación, sin rodeos

Tu empresa presta servicios cubiertos por la Ley 11/2023 y supera el umbral de microempresa.

Traducción: desde el **28 de junio de 2025** tu web tiene obligaciones legales de accesibilidad. No es un borrador ni un «ya veremos en 2030»: está en vigor, y tu empresa está dentro.

Las obligaciones son dos y se entienden en cinco minutos. Pero antes, lo que de verdad importa.

Lo que está pasando en tu web mientras lees esto

Un hombre de 58 años quiere comprarte algo. Lo ha comparado, lo ha decidido, tiene la tarjeta al lado. Tiene también presbicia y navega con el zoom del navegador al 200 %, como mucha gente de su edad. Llega al carrito, el campo del cupón no tiene etiqueta, se equivoca de casilla, el aviso en rojo se le corta por la mitad y el botón de pagar se le queda fuera de la pantalla. Lo intenta dos veces y cierra.

No te escribe. Solo el 8 % de los compradores con necesidades de acceso avisa cuando algo no funciona (Click-Away Pound, Reino Unido, 2019). El resto compra en otro sitio y no vuelve. En tu panel ese hombre es un carrito abandonado más, igual que los demás.

Eso pasa cada semana: pedidos ya decididos que se van por un formulario. Con quien tiene temblor en las manos, con quien navega solo con teclado y con cualquiera desde el móvil al sol con la letra ampliada, pasa lo mismo.

Las dos obligaciones que te aplican

1. Cumplimiento técnico (art. 3 de la Ley 11/2023). Tu web y tu servicio digital deben cumplir UNE-EN 301 549, que en la práctica es WCAG 2.1 nivel AA. Que se pueda comprar sin ratón. Que el lector de pantalla anuncie «Añadir al carrito» y no «enlace vacío». Que los errores del formulario se entiendan.

2. Información de accesibilidad (art. 13.2). En tus condiciones generales, o documento equivalente, tiene que estar explicado cómo tu servicio cumple los requisitos: qué requisitos le aplican, cómo está diseñado para cumplirlos y cómo lo mantienes. Se conserva mientras prestes el servicio. Casi nadie lo tiene, y es lo primero que pide una autoridad.

Lo que te juegas, empezando por lo que ya pagas

Antes de hablar de multas, la cuenta que nadie te enseña. No hay ningún estudio español que mida cuánto pierde un negocio por las barreras de su web, así que no te voy a dar una cifra. Te doy el mecanismo y los datos de origen, y los números los pones tú. Solo necesitas dos de tu analítica: visitas al mes y tasa de conversión.

Paso	Cómo se calcula y de dónde sale	Ejemplo (no es tu caso)	Tu web
Visitas al mes	Tu analítica	10.000	

Visitantes con necesidades de acceso	En torno al 15 % de las visitas (estimación, ver nota)	1.500	
Los que abandonan una web con barreras	69 % (Click-Away Pound, Reino Unido, 2019)	1.035	
Tasa de conversión	Tu analítica	2 %	
Pedidos que no llegan al mes	Visitantes que abandonan × tasa de conversión	$1.035 \times 2 \% \approx 20$	
Dinero al mes	× tu ticket medio	$20 \times 60 \text{ €} = \textbf{1.200 € al mes}$	

De dónde salen los porcentajes: el 15 % es una estimación propia a partir del INE (4,32 millones de personas con discapacidad de seis o más años, EDAD 2020, y un 21,1 % de población de 65 o más años, Proyecciones 2026; los dos grupos se solapan, por eso no se suman). El 69 % es del Click-Away Pound, el único estudio que mide el abandono ante barreras, y es británico: no hay uno español. La cuenta presupone que tu web tiene barreras, como el 95,9 % de las páginas de inicio más visitadas del mundo (WebAIM Million 2026). Es un orden de magnitud para decidir si esto merece una tarde de tu atención, no una factura.

La cuenta legal. La Ley 11/2023 (art. 30) no fija multas propias: remite a la legislación sectorial y, si no la hay, al título III del RDL 1/2013. Ahí las cuantías son estas (art. 83):

Infracción	Cuantía
Leve	301 € – 30.000 €
Grave	30.001 € – 90.000 €
Muy grave	90.001 € – 1.000.000 €

Incumplir las exigencias de accesibilidad es infracción **grave** (art. 81.3.b). Una sanción grave lleva accesoria: hasta un año fuera de subvenciones y ayudas públicas del sector, Kit Digital incluido (art. 85.1). El millón es el techo de las muy graves, que se reservan para el incumplimiento reiterado tras requerimiento o tres graves en un año. Para una pyme el tramo realista es el grave, y dentro de él la cuantía se gradúa por intencionalidad, negligencia, cifra de negocio y advertencias previas (art. 84): tener una evaluación y un plan fechados antes del requerimiento es lo que te sitúa en el grado mínimo.

Y cómo llega: por una queja, muchas veces de una asociación de consumidores, que la autoridad de vigilancia de tu comunidad (art. 27) convierte en un requerimiento: acredita cómo cumples y dónde está tu información del art. 13.2. Ese día quieres tener algo que enseñar.

Qué hacer ahora

1. **Hoy, diez minutos.** Compra en tu propia web sin tocar el ratón: Tab, Enter y flechas, desde la ficha hasta la pantalla de pago. Si no llegas, no hace falta ninguna herramienta para saber que no cumples y que estás perdiendo pedidos.
2. **Esta semana.** Busca en tus condiciones generales la información de accesibilidad del art. 13.2. Si no está, ya tienes el hueco documental identificado; se redacta a partir de una evaluación real, no antes.
3. **Decide quién evalúa.** Hace falta una auditoría sobre muestra documentada, con procesos enteros, plan de corrección y el documento del 13.2. Puede hacerla tu agencia si tiene método y lector de pantalla (pregúntales cuál usan y con qué muestra; si la respuesta es «pasamos una herramienta», no la tienen), o encargarla.
4. **Corrige y verifica.** Con el informe, tu equipo arregla por orden de impacto. Después se comprueba con las mismas pruebas y se publica el documento actualizado. Ahí es cuando un requerimiento se contesta en dos días con papeles fechados.

Un detalle que casi nadie te cuenta antes de contratar: el informe es una foto con fecha. Cuando se corrige lo que sale, alguien tiene que comprobar que las correcciones funcionan con las mismas pruebas y actualizar el documento de cumplimiento. Si arreglo yo, va incluido. Si arregla tu equipo o tu agencia, esa verificación es un encargo corto aparte, o el primer mes de la conformidad continua. Te lo digo ahora para que no te lo encuentres después.

Cómo te ayudo yo

Audito tu web contra WCAG 2.1 AA sobre una muestra documentada (metodología WCAG-EM, con la lista completa de URLs evaluadas en el informe), recorro el proceso de compra entero con sus errores, te entrego el plan de corrección priorizado y te redacto **el documento del art. 13.2 listo para publicar**. Escrito para que lo entienda dirección y pueda ejecutarlo tu equipo.

Auditoría completa — precio cerrado antes de empezar

1.200 € si tu web informa y recibe contactos · **2.200 €** si en ella se compra, se reserva o se pide cita (el proceso se audita entero, con sus estados de error) · varios procesos o área privada: presupuesto cerrado en 24 h. Informe en 5-7 días laborables desde que tengo los accesos. Garantía de 60 días: si dentro del alcance auditado se me escapa un hallazgo, lo documento y corrijo el informe sin coste.

¿Prefieres empezar más pequeño? **Diagnóstico exprés por 290 €**: tu home y hasta tres recorridos críticos, y en 48 horas laborables tienes los 10 hallazgos que más te están costando, confirmados uno a uno, con 20 minutos de videollamada. No evalúa los 50 criterios ni entrega el documento de cumplimiento; para eso está la auditoría, y los 290 € se descuentan íntegros si la contratas en los 30 días siguientes.

Responde a este correo con tu URL y te digo tramo y fecha de inicio. Yo audito, yo respondo.

P. D. El documento del art. 13.2 se redacta en una tarde cuando ya tienes la auditoría. Sin ella, es el primer papel que te pedirán y el primero que no tendrás.